

한국가스공사 상임감사위원

시정 요구 및 통보

일련번호 제23-공급종합-35호

제목 ㉔㉔관리소 낙석방지시설 설계 및 사업관리 미흡

소관부서 ㉔㉔본부 ㉔㉔㉔㉔처

조치부서 ㉔㉔본부 ㉔㉔㉔㉔처

내용

1. 업무 개요

㉔㉔㉔㉔처 ㉔㉔㉔㉔부는 설비개선주관부서로서 「직제규정시행세칙」 [별표 2] ‘분장업무’에 따라 공급관리소 신증설 및 용량보강 기술 용역을 총괄하면서, “2022년 공급설비보강 기술용역”(계약상대자: (주)㉔㉔㉔㉔, 계약기간: 2022. 4. 5.~2024. 2. 15.)을 관리·감독하고 있다.

한편, ㉔㉔㉔㉔부는 ㉔㉔㉔㉔본부 관할 ㉔㉔㉔관리소 배후사면의 전면적 벌목으로 표토 및 암석이 노출되어 낙석 및 산사태 등으로 인한 설비파손이 우려됨에 따라 “㉔㉔㉔관리소 낙석안전성검토 및 위험방지시설 보강”을 위한 기술용역의 시행을 품의(2022. 6. 7.)하였고, 그 용역 결과에 따라 작성된 “㉔㉔㉔관리소 낙석방지시설 설치공사” 설계도서를 【표 1】과 같이 ㉔㉔㉔㉔본부 ㉔㉔㉔㉔부에 송부(2023. 2. 15.)하였다.

【표 1】 ㉔㉔㉔관리소 낙석방지시설 설치공사 설계현황

추정가격	59,582,793원(부가가치세 제외)
설계개요	와이어로프 암묵이 + 낙석방지망 설치

※ 출처: ㉔㉔㉔㉔부-376(2023. 2. 15.) “㉔㉔㉔관리소 낙석방지시설 설치공사 설계서 송부”

2. 기술용역 계약 경쟁입찰 미이행

가. 관련규정 및 판단근거

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다) 제7조 및 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」(이하 “계약사무규칙”이라 한다) 제6조에 따르면 계약담당직원은 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 하며, 다만, 계약의 목적·성질·규모 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 참가자를 지정하여 경쟁에 부치거나 수의계약을 할 수 있도록 되어 있다.

이와 관련, 국가계약법 시행령 제26조 및 계약사무규칙 제8조에는 국가 및 지방자치단체와 계약을 체결하는 경우 등 수의계약이 가능한 계약요건 및 수의 계약 방법 등이 명시되어 있다.

따라서 ○○○○부는 기술용역의 계약추진 방법을 결정하려는 때에는 계약의 목적·성질·규모 등을 고려하여 국가·지방자치단체와 계약하는 경우 등 계약사무규칙 제8조 각호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하곤 경쟁입찰 또는 지정경쟁입찰에 부쳐야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

“㉔㉕관리소 낙석안전성검토 및 위험방지시설 보강 기술용역”의 역무는 기 계약된 “2022년 공급설비보강 기술용역”에 포함되지 않은 신규 설계 역무이고, 관련 규정에 따른 수의계약 대상이 아니므로 경쟁입찰 또는 지정경쟁입찰에 부쳐야 함이 타당했다.

그런데도 ○○○○부는 ‘우기 이전(6월) 지표조사 및 측량 실시, 강우 영향 검토를 위한 시급성 및 공공성’을 사유로 하여 【표 2】와 같이 기 계약된 “2022년 공급설비보강 기술용역”에 추가 역무를 부여(과업내용 변경)하는 방식으로

동 용역을 추진하였다.

【표 2】 ㉠㉡관리소 낙석안전성검토 및 위험방지시설 보강 설계

(단위: 원, 부가가치세 제외)

수행방법	소요예산	단가산정	정산방법
과업내용 변경(추가)	41,613,000원	낙찰률(84.46%) 적용	사후원가정산 조건

※ 출처: ○○○○부-1602(2022. 6. 7.)“㉠㉡관리소 낙석 안전성검토 및 위험방지시설 보강”

그 결과 경쟁 없이 기존 용역의 계약상대자인 (주)ㅇㅇㅇㅇ에게 동 용역을 추가 수행하게 함으로써 경쟁 입찰을 추구하는 국가계약법의 공정계약 취지에 반하는 결과를 초래하였다.

3. 기술용역 대가 산정 미흡

가. 관련규정 및 판단근거

「엔지니어링사업대가의 기준」 제4조에 따르면 대가의 산출은 실비정액가산방식을 적용함을 원칙으로 하되, 발주청이 엔지니어링사업의 특성을 고려하여 실비정액가산방식을 적용함이 적절하지 아니하다고 판단하는 경우에는 공사비율에 의한 방식을 적용할 수 있도록 되어 있다.

또한, 「건설기술용역 대가 등에 관한 기준」 제4조에 따르면 실비정액가산방식을 적용할 경우의 건설공사 설계용역의 대가는 이 기준에서 정하는 투입인원수에 엔지니어링기술자의 기술등급별 노임단가를 곱하여 계산하도록 되어 있으며, 제5조에 따르면 투입인원수는 [별표 1]에서 정하는 분야별 투입인원수 산정기준을 활용하여 산정하되 각 업무별 적용수량(단위)에 환산계수를 곱하여 환산적용수량을 산정한 후에 각 업무별 기준인원수와 보정계수를 곱하여 산정하도록 되어 있다.

한편, 국가계약법 시행령 제73조 제1항에 따르면 계약담당직원은 입찰 전에 예정가격을 구성하는 일부비목별 금액을 결정할 수 없는 경우에는 사후원가검토 조건으로 계약을 체결할 수 있으며, 제2항에 따르면 제1항의 규정에 의한 계약을 체결하고자 할 때에는 입찰 전에 계약목적물의 특성·계약수량 및 이행기간 등을 고려하여 사후원가검토에 필요한 기준 및 절차 등을 정하여야 하며, 제3항에 따르면 계약의 이행이 완료된 후에는 제9조(예정가격 결정기준) 및 제2항의 규정에 의한 기준 등에 따라 원가를 검토하여 정산하여야 한다고 되어 있다.

따라서 ○○○○부는 “㉔㉕관리소 낙석안전성검토 및 위험방지 시설 보강 기술용역”의 대가를 산정하려는 경우에는 ① 「건설기술용역 대가 등에 관한 기준」 [별표 1]을 참고하여 실비정액가산방식으로 대가를 산정하거나, ② 실비정액가산방식으로 대가를 산정하기 곤란한 경우 예상 공사비를 고려하여 엔지니어링 대가기준에서 정한 공사비 효율에 의한 방식으로 설계 대가를 적정하게 산정해야 했다.

또한, 사후원가정산 방식으로 계약을 체결하였을 경우에는 계약 이행이 완료된 후 예정가격 작성기준 등에 준하여 객관적으로 대가를 산정하여 정산토록 해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

○○○○부는 동 기술용역의 대가를 산정하면서 「건설기술용역 대가 등에 관한 기준」 [별표 1]에 따라 직접인건비를 산정하여 실비정액가산방식으로 대가를 산정하였다.

그런데 그 과정에서 수량에 따른 증감 및 환산계수, 보정계수 등을 적용하지 않고 소요 인원수를 계산하여 직접인건비를 산정하였고, 그 결과 【표 3】과

같이 용역 대가가 16,321,800원(부가가치세 포함)의 과다 산정되었다.

【표 3】 직접인건비(실비정액가산방식) 계상 현황

(단위: 원, 부가가치세 제외)

구 분	계 약	정 산	차 액
직접인건비	12,937,145	6,012,617	6,924,528
대가 총액 (제경비, 기술료 포함)	27,533,000	12,695,000	14,838,000

※ 출처: 확인서 "㉠㉡관리소 설계 및 사업관리에 관한 사항"(㉢㉣㉤처 ○○○○부)

또한, 직접경비로 반영된 지형현황측량의 대가도 【표 4】와 같이 용역 시행 품의 시에는 육상 측량장비를 활용한 지형현황측량 품을 적용하였으나 실 작업은 무인비행장치를 활용하여 측량작업을 시행하였고, 그 결과 실 작업방법 대비 측량 용역비가 7,726,400원(부가가치세 포함) 과다 산정되었다.

【표 4】 직접경비(측량) 계상 현황

(단위: 원, 부가가치세 제외)

구 분		계 약	정 산	차 액
적용면적		100,000m ²	100,000m ²	
적용품셈		지형현황측량	무인비행장치 측량	
용역비	직접인건비	6,617,037	3,342,705	3,274,332
	대가 총액 (제경비, 기술료 포함)	14,079,000	7,055,000	7,024,000

※ 출처: 확인서 "㉠㉡관리소 설계 및 사업관리에 관한 사항"(㉢㉣㉤처 ○○○○부)

따라서 ○○○○부는 사후원가정산 조건에 따라 실 작업내용을 반영하여 객관적으로 산정한 직접인건비 및 직접경비(측량)을 적용하여 24,048,200원(부가가치세 포함)을 감액 정산해야 한다.

4. 건설공사 예산확보 소홀

가. 관련규정 및 판단근거

「경영기획관리규정」 제123조 제1항에 따르면 예산총괄부서장은 사업계획 작

성 지침을 마련하여 수립단위 주관부서장에게 통보하여야 하고, 수립단위 주관부서장은 사업계획 작성 지침에 따라 소관부서의 사업계획을 수립하여 예산총괄부서장에게 제출하여야 하며, 제2항에 따르면 예산총괄부서장은 예산편성 지침을 마련하여 수립단위 주관부서장에게 통보하여야 하고, 수립단위 주관부서장은 제1항에 따른 사업계획을 반영한 예산을 편성하여 예산총괄부서장에게 제출하여야 한다고 되어 있다.

이에 예산총괄부서장은 2023년 사업계획 및 예산의 확정을 위한 예산편성 지침 및 사업계획 작성양식을 첨부하여 각 부서에 송부(2022. 9. 6.)하였고, ●●본부 주관부서인 ◇◇◇◇부는 2022. 9. 6. 예산총괄부서장의 요청에 따라 각 지역본부 및 ○○○○부에 ‘2022년 사업계획 및 예산(안)’을 제출토록 요청하였다.

한편, ○○○○부는 2022. 6. 7. “㉔㉕관리소 낙석안전성검토 및 위험방지시설 보강 기술용역”의 시행품의 내용을 ■■■■본부에 통보(○○○○부-1627)하였고, 동 설계용역의 착수회의 결과를 ■■■■본부와 공유(2022. 7. 13.)하였으며, 낙석방지시설 설치공법 도출을 위한 회의를 개최(2022. 8. 29.)하여 ■■■■본부를 참여케 하는 등 ■■■■본부와 동 설계용역 추진사항에 전반에 대하여 지속적으로 공유하였다.

그 과정에서 ○○○○부는 동 건설공사 시행에 대한 필요예산을 ■■■■본부가 아닌 ○○○○부가 직접 확보하는 것으로 업무분장¹⁾ 하였다.

따라서 ○○○○부는 동 건설공사를 시행하는데 소요되는 예산을 2023년 사업계획에 직접 반영하거나, ■■■■본부에 방침을 제시하여 예산을 반영케 하는 등 예산확보를 위한 적절한 조치를 취했어야 했다.

1) ㉔㉕관리소 낙석위험 개선대책 협의회의(‘22. 8. 29.) 회의록 참조

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○○○부와 ■■■■본부는 2022. 9. 19. 각각 사업계획 예산(안)을 취합하여 ◇◇◇◇부에 송부하면서 동 건설공사에 대한 사업계획 및 예산을 반영하지 않았으며, 그 결과 2023. 2. 15. ○○○○부가 설계도서를 확정하여 ■■■■본부에 송부한 후 약 2개월이 지난 현 시점(2023. 4. 21.)까지 동 건설공사를 시행하지 못하고 있다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

☒☒☒☒처 ○○○○부는 “㉔㉕관리소 낙석안전성검토 및 위험방지시설 보강 기술용역”은 ㉔㉕관리소 배후사면의 낙석노출로 인한 피해방지를 위하여 긴급한 사업추진이 불가피했음을 피력하면서 적극행정면책을 신청하였으며, 검토결과 동 설계용역의 시급성 및 공공성과 추진과정에서의 적극성 등을 인정하여 ‘경쟁입찰 미이행에 관한 건’은 불문으로 면책 처리하였다.

또한, 동 기술용역 추진과정에서의 ‘대가 산정 미흡 건’은 감사의견을 반영하여 계약금액 조정 시 감액키로 계약상대자와 협의 완료(2023. 4. 20.)하였으며, ‘건설공사 예산확보 소홀 건’은 2023년 예산편성 당시 보강방안이 미확정되어 2022년 9월 예산편성 시 예산확보에 어려움이 있었으나, 감사의견에 따라 지역본부 간 적극적 예산전용 협의를 통해 2023. 4. 20. 예산을 확보하였다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

☒☒☒☒처장은

① 과다 반영된 기술용역 대가 24,048,200원을 계약금액 조정 시 감액하시기 바라며, (시정)

② 부서 간 예산전용 등을 통해 기 설계 완료된 “㉠㉡관리소 낙석방지시설 건설공사”의 건설 예산을 조속히 확보하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서]

☒☒☒☒처 ○○○○부(시정, 통보)